Rocio Rodríguez Pomas (1 de 1)
JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Fecha Firma: 16/09/2026
HASH: 62fc0ed94726266db39f5daea7f36035d
MANCOMUNIDAD DEL SUR

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Objeto: CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

EXPTE. 236/2026

Procedimiento: ABIERTO
Tramitación: ORDINARIA
Tramitación presupuestaria: ANTICIPADA
Criterios de adjudicación: VARIOS

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 86

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

INDICE

CUADRO RESUMEN 6

1. Elementos estructurales del contrato 10

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 10

1.2. Calificación del contrato y régimen jurídico 10

1.3. Procedimiento de adjudicación 11

1.4. Contrato sujeto a regulación armonizada 12

1.5. División en lotes 12

1.5.1. En su caso: Limitación de presentación y adjudicación de lotes 12

1.5.2. En su caso: Oferta integradora 12

1.5.3. En su caso: Contrato reservado 12

1.6. En su caso: No división en lotes 12

1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito 13

1.7.1. Presupuesto base de licitación 13

1.7.2. Valor estimado del contrato 15

1.7.3. Existencia de crédito presupuestario 16

1.8. Plazo de duración y de ejecución del contrato 16

2. Partes en el contrato 16

2.1. Órgano de contratación 16

2.2 Mesa de Contratación 17

2.3. Perfil de contratante 17

2.4. Aptitudes para contratar 18

2.4.1 Capacidad de obrar 18

2.4.2. Prohibiciones de contratar 19

2.4.3. Solvencia 19

2.4.3.1 Solvencia económica y financiera 19

2.4.3.2. Solvencia técnica o profesional 20

CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. 22

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 86

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL 22
2.4.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 22
2.4.5 Acreditación de la Solvencia mediante Clasificación 22
3. Preparación del contrato 22
3.1. Tramitación del procedimiento 23
3.2. Consulta preliminar del mercado 23
4. Adjudicación del contrato 23
4.1. Presentación de proposiciones 23
4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 23
4.1.2. Condiciones de presentación 24
4.1.3. Plazo de presentación 25
4.1.4. Contenido de las proposiciones 26
4.2. Criterios de adjudicación 32
4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 32
4.2.2. En su caso: Criterios ponderables a través de juicios de valor 34
4.3. Variantes o mejoras 35
4.4. En su caso: Valoración de ofertas integradoras 35
4.5. Ofertas anormalmente bajas 35
4.6. Resolución en caso de empate 35
4.7. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 36
4.9. Adjudicación del contrato 38
4.10 Garantías 39
4.10.1. En su caso: Garantía provisional 39
4.10.2. Garantía definitiva 39
4.10.3. En su caso: Garantía complementaria 39
4.10.4. Devolución y cancelación 40
4.10.5. Reposición y reajuste 40
4.10.6. Responsabilidades y ejecución de las garantías 40
4.10.7. Plazo de garantía 41
4.11. Renuncia o desistimiento 41
5. Formalización del contrato 42

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 86

5.1. Plazo para la formalización 42
5.2. Formalización 42
5.3. Publicación 43
6. Ejecución del contrato 43
6.1. Régimen de pagos y Abonos al contratista 43
6.2. Obligaciones del contratista 44
6.2.1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 44
6.2.2 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato. 44
6.2.3. Permisos, licencias y autorizaciones 46
6.3. Prerrogativas, facultades y obligaciones de la administración 46
6.4. Responsable del contrato 47
6.5. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución 48
6.6. Subcontratación 48
6.6.1. En su caso: Limitaciones a la subcontratación 49
6.6.2. Penalidades 49
6.6.3. Pagos a subcontratistas 50
6.7. En su caso: Modificaciones contractuales 50
6.8. En su caso: Revisión de precios 50
6.9. En su caso: Cesión del contrato 51
6.10. Sucesión 51
6.11. Condiciones especiales de ejecución 51
7.Penalidades 53
7.1. Penalidades por incumplimiento 53
7.1.1. Penalidades por demora 53
7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación 53
7.1.3. Otras penalidades 54
7.1.4. Procedimiento para la imposición de penalidades 57
8. Extinción del contrato 58
8.1. Recepción del servicio y Liquidación del contrato 58
8.2. Resolución del contrato 59
9. Cláusulas generales 59

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 86

9.1 Comunicaciones y notificaciones 59

9.2. Recurso especial en materia de contratación 60

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos 61

9.3.1. Confidencialidad 61

9.3.2. Tratamiento de datos 62

9.4. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 64

9.5 Póliza de seguros. 64

ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTACIÓN DEL DEUC (OBLIGATORIO) 65

ANEXO II (OBLIGATORIO): MODELO ORIENTATIVO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 69

ANEXO III (OBLIGATORIO): MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES 70

ANEXO IV (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 71

ANEXO V (OBLIGATORIO): MODELO DE SUBCONTRATACIÓN 72

ANEXO VI (OBLIGATORIO): MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 73

ANEXO VII (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN 2% DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 74

ANEXO VIII (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EMPRESARIOS EXTRANJEROS Y EL SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES DE CUALQUIER ORDEN 76

ANEXO IX (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 77

ANEXO X (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS 78

ANEXO XI: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. MODELO DE AVAL 79

ANEXO XII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 81

ANEXO XIII: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 83

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 86

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR			
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:	MANCOMUNIDAD DEL SUR		
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:	PRESIDENCIA		
SERVICIO GESTOR:	Secretaría		
Perfil de contratante: Plataforma de Contratación del Estado			
Dirección del órgano de contratación: Violeta 17B, Móstoles			
Perfil de contratante: Plataforma de Contratación del Estado			
Dirección del órgano de contratación: Violeta 17B, Móstoles			
Número de Expediente	169/2026	**Tipo de Contrato:**	SERVICIO
Tipo de Procedimiento	ABIERTO	**Tramitación del procedimiento:**	ORDINARIA
		Tramitación del gasto anticipada:	☒SI ☐NO
Forma de presentación de ofertas: ☐Manual ☒Electrónica ☐Manual y Electrónica			
Cabe recurso especial: ☐SI ☒NO			
Contrato sujeto a regulación armonizada: ☐SI ☒NO			
Directiva aplicable: Directiva 2014/24/UE			
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO			
La Mancomunidad del Sur requiere un servicio de voto electrónico para un censo de 71 Ayuntamientos miembros votantes debiendo tener en cuenta que: - Cada municipio cuenta con dos representantes, titular y suplente, pero solo asiste uno de ellos a cada sesión.			

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 86

- Con carácter ordinario celebra asambleas cada 2 meses, además de aquellas que con carácter extraordinario convoque su presidente. (Por ello, existe una estimación de efectuar 9 sesiones al año como máximo)
- La votación es ponderada según la población de cada municipio.

El objeto del contrato se ejecutará en los términos que se establezcan en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

Código CPV:

722620009-9: servicios de desarrollo de software

Limitaciones: ☐SI ☒NO	Número máximo de lotes por licitador: 0
Oferta integradora: ☐SI ☒NO	Combinaciones de lotes: NO
Contrato reservado: ☐SI ☒NO	Anexo IV LCSP: ☐SI ☒NO

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base IVA excluido	Tipo de IVA aplicable (21%):	Presupuesto base IVA incluido:
8.629,11 € para 9 sesiones anuales	**1.812,11 €**	**10.441,22 € para 9 sesiones anuales**

Aplicación presupuestaria: 2027 920 2260601 Administración General Servicio votación electrónica

E. VALOR ESTIMADO

PBL (excluido IVA):	**8.629,11 €**
Modificaciones previstas: 0%	**0 €**
Prórrogas: Tres prórrogas anuales	**25.887,33€**
Variación 10%: *(precios unitarios art.309 LCSP sobre 8.629,11 € +25.887,33€)*	**3.451,64 €**
TOTAL VALOR ESTIMADO:	**37.968,08 €**

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma	Mancomunidad del Sur	Otros
0%	100%	0%

G. ANUALIDADES (PBL con IVA)

	2027	2028	2029	2030		Total
Presupuesto base	**8.629,11 €**	**8.629,11 €**	**8.629,11 €**	**8.629,11 €**		**34.516,44**

Código Validación: 66XPZSTY4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 86

IVA	**1.812,11 €**	**1.812,11 €**	**1.812,11 €**	**1.812,11 €**		**7.248,44**
TOTAL ANUALIDAD	**10.441,22 €**	**10.441,22 €**	**10.441,22 €**	**10.441,22 €**		**41.764,88**

H. PLAZO DE EJECUCIÓN	**I. PRÓRROGA** ☒SI ☐NO	**J. PLAZO DE GARANTÍA**
Un año inicial	Tres prórrogas de un año cada una.	Debido a las condiciones del servicio, la garantía definitiva que se solicita en el apartado N se devolverá una vez finalizado el contrato.

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

☐SI ☒NO

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

☒SI ☐NO

M. REVISIÓN DE PRECIOS

☐SI ☒NO

N. GARANTÍAS

PROVISIONAL: ☐SI ☒NO	
DEFINITIVA : ☒SI ☐NO	5% del importe de adjudicación
COMPLEMENTARIA: ☐SI ☒NO	

O. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

☒SI ☐NO

P. SUBROGACIÓN

☐SI ☒NO

Q. SUBCONTRATACIÓN

☒SI ☐NO

R. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

☐SI ☒NO

S. SOLVENCIA ECONÓMICA

- Procede

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 86

T. SOLVENCIA TÉCNICA

- Procede

U. CLASIFICACIÓN OBLIGATORIA

☐SI ☒NO

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 86

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1. Elementos estructurales del contrato

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer

La Mancomunidad del Sur en su desarrollo hacia la transformación digital, precisa disponer de un servicio para realizar votaciones de manera telemática. En concreto, las votaciones de los puntos del orden del día y la comprobación de quorum de asistencia necesitan de la posibilidad de realizar votaciones de una manera ágil y sencilla, en consonancia con lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, así como lo establecido en los Estatutos vigentes, ROF y demás normas concordantes

La Mancomunidad del Sur requiere un servicio de voto electrónico para un censo de 71 Ayuntamientos miembros votantes debiendo tener en cuenta que

- Cada municipio cuenta con dos representantes, titular y suplente, pero solo asiste uno de ellos a cada sesión.
- Con carácter ordinario celebra asambleas cada 2 meses, además de aquellas que con carácter extraordinario convoque su presidente. (Por ello, existe una estimación de efectuar 9 sesiones al año como máximo)
- La votación es ponderada según la población de cada municipio.

Se trata de un contrato de servicios de los tipificados en el art. 17 de la LCSP, cuya ejecución, a diferencia del contrato de concesión de servicios regulado en el art. 15, no implica la transferencia del riesgo operacional al adjudicatario.

1.2. Calificación del contrato y régimen jurídico

El contrato que rige el presente pliego tiene **carácter administrativo** y se tipifica como un **contrato de servicios** al amparo del artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, será de aplicación la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP. Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 86

administrativo común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera que acudir a otras fuentes legales, podrá acudirse a la legislación básica del sector público local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las disposiciones vigentes.

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de protección de los principios básicos de la contratación pública podrán ser de aplicación si con la normativa interna no resultara suficiente para la protección del interés público.

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten carácter contractual. En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismo y los restantes documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La Mancomunidad del Sur adoptará todas las medidas que considere adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en el procedimiento de licitación, para evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar los principios que rigen la contratación pública.

No podrá concurrir en las personas que participan en este expediente, conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento comprometiéndose a poner en conocimiento del órgano de contratación, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución.

En este sentido y conforme al art. 64.2 de la LCSP, se entenderá que existe conflicto de interés de producirse cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, posea directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera llegar a comprometer su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

1.3. Procedimiento de adjudicación

A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio demandado, el procedimiento de adjudicación que mejor se adecúa a la consecución de estos fines es el **procedimiento abierto.**

El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que rigen esta forma de adjudicación y que se hallan comprendidas en los artículos 131 a 158 de la LCSP.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 86

1.4. Contrato sujeto a regulación armonizada

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en función de su valor estimado, el contrato NO está sujeto a regulación armonizada.

1.5. División en lotes

No procede.

1.5.1. En su caso: Limitación de presentación y adjudicación de lotes

No procede.

1.5.2. En su caso: Oferta integradora

No procede.

1.5.3. En su caso: Contrato reservado

En el Anexo VI de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se incluyen códigos CPV del presente contrato que se corresponden con servicios a los que se refiere la disposición adicional cuarta de dicha ley, relativa a los contratos reservados.

1.6. En su caso: No división en lotes

La naturaleza y objeto del contrato no aconseja la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes ya que existe una misma función técnica y económica entre las prestaciones que se exigen al adjudicatario, motivo por el que es necesario contar con una coordinación entre todas ellas.

De acuerdo con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, se han considerado los siguientes motivos a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato:

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 86

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; se considera que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden a una única función técnica y económica y guardan entre sí un vínculo técnico y operativo. Todas las prestaciones fijadas en el presente documento (tanto las de explotación y mantenimiento, como las de adecuación técnica de la planta de compostaje, y las relacionadas con los equipos de proceso), afectan de manera esencial a la ejecución del contrato, tanto en los plazos de suministro de los equipos de proceso y de ejecución de las actuaciones de adecuación técnica, como en la necesidad de definir de manera precisa las especificaciones y características técnicas más adecuadas para el correcto desarrollo del objeto del contrato, a través del propio know-how del contratista.

Además, la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes; en este sentido, la división en lotes del objeto del contrato implicaría necesariamente una coordinación más directa por parte de Mancomunidad de las diferentes prestaciones por contratistas diferentes, extremo que dada la carencia de personal de la entidad se considera desaconsejable.

En aras de la eficacia en el desarrollo del servicio, se considera que las diferentes prestaciones del contrato deben ser asumidas por la misma empresa que resulte adjudicataria.

Por tanto, la decisión de no dividir en lotes del objeto del contrato aporta una mayor eficiencia y coordinación de la ejecución de las prestaciones y adicionalmente facilitaría el aprovechamiento de las economías de escala y la optimización del control de la ejecución global del contrato, en tanto que la decisión contraria podría socavar la ejecución adecuada del mismo.

Por último indicar que esta decisión no merma la participación de pequeñas empresas: la medida no genera una restricción de la competencia, pues si bien una división en múltiples lotes puede generar la entrada como adjudicatarias de lotes, y sin perjuicio de todas las inconveniencias que ello generaría en este contrato, las empresas interesadas en la licitación por estar capacitadas dada su actividad para realizar alguna o algunas de las prestaciones objeto de contratación siempre podrán concurrir como subcontratistas o ser medios externos en los términos del artículo 75 de LCSP, sin perjuicio de las consideraciones antes expuestas.

1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito

1.7.1. Presupuesto base de licitación

El contrato se plantea de conformidad con lo establecido en el artículo 309 de la LCSP, puesto que el pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de abono del precio referido unidades de ejecución, según el número de sesiones que se estima en 9 sesiones al año.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 86

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Presupuesto por sesión:

Concepto	horas/uds	importe	Total
Personal	20	13,40	268,00 €
Dietas y desplazam.	1	175,00	175,00 €
Elementos materiales	20	9,39	187,71 €
Software/derechos de uso	1	175,00	175,00 €
Total			805,71 €
Gastos generales	805,71	13%	104,74 €
Beneficio industrial	805,71	6%	48,34 €
Total			958,8 €
IVA (21%)			201,35 €
Total por sesión			1.160,14 €

Presupuesto para un año (9 sesiones máximo al año)

Concepto	horas/uds	importe	Total	Total de sesiones al año
				9
Personal	20	13,40	268,00 €	2.412,00 €
Dietas y desplazam.	1	175,00	175,00 €	1.575,00 €
Elementos materiales	20	9,39	187,71 €	1.689,39 €
Software/derechos de uso	1	175,00	175,00 €	1.575,00 €
Total			805,71 €	7.251,39 €
Gastos generales	805,71	13%	104,74 €	942,66 €
Beneficio industrial	805,71	6%	48,34 €	435,06 €
Total			958,8 €	8.629,11 €
IVA (21%)			201,35 €	1.812,11 €
Total para una estimación de 9 sesiones anuales			1.160,14 €	10.441,22 €

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SE DESGLOSA EN:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, se indican a continuación los costes considerados para hallar el importe de cada una de las prestaciones objeto del contrato:

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 86

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación, considerándose incluido en el mismo los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos. Se rechazarán las proposiciones económicas que excedan del tipo de licitación del contrato.

1.7.2. Valor estimado del contrato

Valor estimado del contrato VEC (de conformidad con el Artículo 101.1 y 2 LCSP):

- **PBL:** Presupuesto base de licitación para la duración inicial del contrato (un año): 8.629,11 €.
- **Prórrogas:** Tres prórrogas anuales: 25.887,33€
- **Modificaciones:** NO se prevén
- **Variación 10% (**precios unitarios art.309) sobre 8.629,11 € +25.887,33€ (para los cuatro años de duración del contrato) =3.451,64 €.

TOTAL VEC: 37.968,08 €

Valor anual medio estimado del contrato: 9.492,02 €

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo, deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.
c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

Si el coste de la mano de obra es relevante, se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 86

1.7.3. Existencia de crédito presupuestario

Para atender las obligaciones del contrato, existe crédito adecuado y suficiente para la atención del gasto en la aplicación correspondiente al presupuesto del ejercicio en vigor, dejando constancia del compromiso de gasto plurianual e informe intervención en el expediente. La aplicación presupuestaria se encuentra detallada en el cuadro – resumen del presente.

La contratación del servicio objeto del contrato cumple con el principio de prudencia financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestación contratada, de conformidad con la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

El presente gasto se configura con carácter plurianual atendiendo a su plazo de duración, por estar prevista su ejecución durante los ejercicios 2027 y siguientes.

La ejecución plurianual del servicio se adecuará al ritmo de ejecución previsto para la prestación contratada.

El abono de las cantidades correspondientes a las anualidades de los ejercicios 2027- 2030 quedará condicionado a que en los presupuestos de dichos ejercicios exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

1.8. Plazo de duración y de ejecución del contrato

El contrato tendrá una duración anual (1 AÑO) siendo prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años (4 AÑOS)

2. Partes en el contrato

2.1. Órgano de contratación

El órgano de contratación es el presidente de la Mancomunidad del Sur.

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa de forma específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego.

El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislación y que se hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, inspección-sanción y resolución contractual.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 86

2.2 Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

A tal efecto, actuará la Mesa de Contratación Permanente fue aprobada resolución 2023-0218 del presidente de la Mancomunidad para los contratos en los que sea el órgano de contratación, publicada en BOCM 303, de 21 de diciembre de 2023 y en los expedientes competencia de asamblea se estableció por acuerdo de la asamblea extraordinaria de la Mancomunidad del Sur celebrada el 15 de diciembre de 2023 BOCM 2, de 3 de enero de 2024.
Todo ello, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación Permanente pueda incorporar los asesores que estime conveniente, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

2.3. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 86

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones técnicas y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra información relativa al contrato se publicarán en el referido perfil de contratante al que podrá acceder con el siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

2.4. Aptitudes para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento.

HABILITACIÓN: NO.

CLASIFICACION: A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, no será exigible la clasificación para los contratos de servicios.

2.4.1 Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 86

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.4.2. Prohibiciones de contratar

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

2.4.3. Solvencia

2.4.3.1 Solvencia económica y financiera

☒ a)	**Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los <u>tres últimos disponibles</u> en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas.** **<u>Criterios de selección</u>:** Haber alcanzado un volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2023, 2024 y 2025) al menos de una vez y media el valor anual medio estimado del contrato **Valor anual medio estimado del contrato = 9.492,02 € x 1.5 = 14.238,03** **<u>Método acreditación</u>:** • Declaración responsable del licitador indicando el volumen anual de negocios de los tres últimos ejercicios concluidos. • Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios concluidos aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil (Artículo 87.3.a LCSP y Artículo 11.4.a del RGLCAP). En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 86

	tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. **JUSTIFICACIÓN**: Una cifra de negocio significativa, como la requerida, en relación con el valor del contrato, demuestra que el licitador tiene la capacidad financiera para ejecutar el contrato de manera efectiva y sin riesgos de quiebra o incumplimiento. Esto es fundamental para asegurar que la entidad contratante pueda contar con la realización exitosa del servicio o proyecto propuesto. Por último, este requisito cumple con los máximo fijados en la normativa reguladora del procedimiento.
☐ b)	Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. Criterios Método de acreditación:
☐ c)	Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Criterios: ☐ Patrimonio neto con valor mínimo por importe de €. ☐ Ratio mínimo entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Se acreditará mediante:

2.4.3.2. Solvencia técnica o profesional

1-El licitador deberá acreditar su solvencia por los medios que se exigen en el **apartado a)** que se relaciona a continuación, no obstante, en los contratos no sujetos a regulación armonizada, como es el caso del presente contrato, **y sólo para los casos en los que el contratista sea una empresa de nueva creación,** entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica del licitador se acreditará por los medios a que se refiere **el apartado h),** sin que en ningún caso le sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios:

☒ a)	Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 86

	Criterios de selección: El licitador deberá acreditar haber ejecutado al menos **TRES CONTRATOS DE SERVICIOS DE VOTACION ELECTRONICA**, en el curso de los 3 últimos años **(2023 2024 y 2025)** **Medio de acreditación:** Se acreditará en la forma establecida en el apartado a). **JUSTIFICACIÓN:** Al requerir que los licitadores demuestren una experiencia previa significativa en contratos similares como la prevista en el párrafo anterior, se garantiza que tengan la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo el proyecto actual con éxito. Esto reduce el riesgo de que el contratista no pueda cumplir con los requisitos técnicos del contrato debido a la falta de experiencia o conocimiento en el área específica. Los licitadores con experiencia en contratos similares suelen ser más eficientes en la ejecución del proyecto, ya que están familiarizados con los procedimientos, los desafíos comunes y las mejores prácticas del ámbito específico. Esto puede llevar a una ejecución más rápida y económica del contrato, siendo razonable y comparativamente ajustado para esta solvencia en relación con la solvencia económica. Finalmente, al exigir lo que se considera un historial sólido en contratos relacionados, se minimiza el riesgo de problemas imprevistos durante la ejecución del contrato. Esto puede ayudar a evitar disputas, retrasos y costos adicionales que a menudo están asociados con contratistas menos experimentados.
☐ b)	Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
☐ c)	Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
☐ d)	Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
☐ e)	Titulaciones académicas y/o perfiles profesionales exigidos.
☐ f)	Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
☐ g)	Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
☒ h)	**Declaración del representante legal de la empresa indicando el equipo y los medios de los que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.**
☐ i)	Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.

2.- El empresario también **podrá** acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente clasificación (artículo 77.1 b LCSP): **No procede en este contrato**

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 86

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá aportar los certificados siguientes (artículos 93 y 94 LCSP): **No procede en este contrato**

CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: **SI** (a tal efecto cumplimentar la declaración responsable conforme al modelo del **ANEXO II** del presente pliego e introducir e introducir en el SOBRE UNO).

- Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: **No**

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL

Procede: **NO**

2.4.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

2.4.5 Acreditación de la Solvencia mediante Clasificación

Como establece el artículo 77.1 b) de la LCSP, para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, no será exigible la clasificación para los contratos de servicios.

3. Preparación del contrato

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 86

3.1. Tramitación del procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente expediente se tramitará por el procedimiento ordinario, al no concurrir razones de interés público que hacen preciso acelerar su adjudicación.

3.2. Consulta preliminar del mercado

Con carácter previo a la tramitación del presente procedimiento, no se han realizado consultas preliminares del mercado.

4. Adjudicación del contrato

4.1. Presentación de proposiciones

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente pliego y al resto de documentación complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso de solicitarse información adicional SOBRE UNOlguno de los documentos referidos, el órgano de contratación facilitará la misma, al menos, seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. Las respuestas tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación *y se harán públicas a través del perfil del contratante.*

La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de doce días respecto de la fecha de presentación de proposiciones y se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 86

Sector Público. **No se admitirán preguntas los 2 últimos días hábiles al plazo de finalización de la presentación de ofertas.**

Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información facilitada en el momento de presentar su oferta, justificándolo adecuadamente conforme a lo previsto en el artículo 133 de la LCSP. Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se podrá declarar el carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar dicho carácter con posterioridad a la presentación de documentación. En ningún caso podrán tener carácter confidencial los datos que deban ser objeto de lectura en acto público o que sirvan de base a la motivación de la adjudicación.

4.1.2. Condiciones de presentación

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, herramienta de licitación electrónica que cumple con los requisitos de las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las plataformas de contratación señaladas.

De acuerdo con la disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 86

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma. Igualmente, la documentación anterior deberá ser firmada manualmente y adjuntada en formato pdf.

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas. En ningún caso se cifrará a través de otros medios que impidan a la Mesa de Contratación conocer el contenido de las ofertas en el momento oportuno.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el envío.

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

En caso de discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se recojan en cualquier documento anexado, se tendrán en cuenta los datos incorporados manualmente a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por otra vía o procedimiento.
El horario de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público es el siguiente:

- De lunes a jueves, de 9 a 19:00 horas.
- Viernes, de 9 a 15:00.
- Correo electrónico: licitacionE@minhafp.es

Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y presentación electrónica de las ofertas requiere tiempo de preparación previa, por lo que se recomienda que la efectúen con la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo.

4.1.3. Plazo de presentación

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de **15 días naturales**, dada su tramitación ordinaria, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El último día del plazo de presentación de ofertas finalizará a las 23:59 horas.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 86

Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera en día inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, en el plazo señalado en el epígrafe anterior, el requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado y la citada información solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sean válidas.

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en 3 archivos electrónicos o en 2 archivos electrónicos, dependiendo de si procede o no la presentación de documentación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, en los que se hará constar la denominación y la leyenda "Proposición para licitar a la contratación de los SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO."

La denominación de los archivos será la siguiente:

- **Archivo «A»: SOBRE UNO: Documentación administrativa.**
- Archivo «B»: SOBRE DOS: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor. ***(No procede en esta licitación***)
- **Archivo «C»: SOBRE TRES: Oferta económica y documentación cuantificable de forma automática.**

<u>Contenido del archivo «A»: SOBRE UNO documentación administrativa:</u>

1 (OBLIGATORIO). Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), de

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 86

conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. (Anexo I del presente).

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado titulado "Información general" del formulario normalizado del documento europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una "lista oficial de operadores económicos autorizados" solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas "listas oficiales". En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 86

DEUC en el cao de integración de la solvencia con medios externos: Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC). En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.

DEUC en el caso de Uniones Temporales de Empresarios: Solo en el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará el DEUC conforme a lo indicado en el apartado 1 de esta cláusula.

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de ésta de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. En el caso de que el licitador pretenda concurrir en UTE y no presente el compromiso de constitución en este sobre, el órgano de contratación no aceptará su presentación en actos posteriores al acto de apertura y valoración de la documentación administrativa, porque conforme al apartado 4 del art. 140 de la LCSP, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

2 (OBLIGATORIO). Declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conforme al modelo del **Anexo III** del presente pliego.

3 (OBLIGATORIO). Declaración responsable del licitador relativa a la pertenencia a grupo empresarial conforme al Anexo **IV** del presente pliego.

4 (OBLIGATORIO). Declaración responsable del licitador relativa a la subcontratación conforme al **Anexo V** del presente pliego.

5 (OBLIGATORIO). Declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 86

medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en el **Anexo VII** sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, debidamente inscrito, en el Registro laboral correspondiente, según la modificación prevista en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, en su Disposición Final Segunda que modifica el primer párrafo del art. 71.1.d) LCSP. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

6. * (CUANDO PROCEDA) Especialidades a presentar por los empresarios extranjeros: Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Solo las empresas no españolas deben aportar:

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 86

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, según modelo del **Anexo VIII** del presente.

Solo las Empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

7. Otra documentación.

*** (CUANDO PROCEDA) Confidencialidad.** Solo en el caso de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras deseen calificar como confidencial determinados datos o documentos de los incluidos en el sobre deberán aportar debidamente cumplimentado el **Anexo IX** del presente pliego. En este anexo se deberán detallar los datos o documentos concretos que se consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que se les otorga tal carácter. No se admitirán el establecimiento como confidencial de la totalidad de la proposición de la empresa licitadora. Por razones de seguridad jurídica no se admitirá ninguna declaración de confidencialidad que no se haya incluido en dicho sobre. Asimismo, aquellos licitadores que no incluyan este anexo en el sobre no serán requeridos para que subsanen, en aras de una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación, considerando el órgano de contratación, que el licitador no considera confidencial ningún documento de la oferta presentada.

La inclusión de la documentación relativa a la oferta económica o los criterios automáticos en sobres erróneos o su presentación de otra forma que no sea la contemplada en este pliego determinará el rechazo de toda la proposición, que no podrá ser tenida en cuenta a efectos de adjudicación del contrato.

Ello sin perjuicio de la obligación de los licitadores de contar con toda la documentación acreditativa del cumplimiento de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 86

Contenido del archivo «b»: SOBRE B: memoria técnica y documentación valorable mediante juicio de valor (ver cláusula 15ª memoria justificativa):

No procede

Contenido del archivo «C»: SOBRE C: Oferta económica y documentación cuantificable de forma automática: (ver cláusula 15ª memoria justificativa)

A modo recordatorio, se recomienda ver la cláusula 15ª de la Memoria justificativa para ver instrucción de entrega de documentación.

La proposición económica, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el **Anexo VI** al presente pliego, deberá contener cuantas indicaciones se especifiquen en el referido modelo. No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del precio de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación motivando su decisión, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a uno o varios de los referidos criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorará respecto a tales criterios.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, que deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Las ofertas económicas superiores al presupuesto base de licitación máximo (total o parcial), serán automáticamente desechadas.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 86

Si la oferta económica se incorporase en otro sobre diferente al que le corresponde, será automáticamente desechada.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, dando lugar la infracción de esta norma a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

4.2. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio. Los criterios de adjudicación se ponderarán de la siguiente manera:

- Los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas representarán el 100% de la puntuación total.
- Los criterios sujetos a juicios de valor NO proceden en este contrato
- Para cada criterio sujeto a juicio de valor, se establecerá una ponderación específica que podrá expresarse como un porcentaje fijo o como un rango de porcentajes, siempre respetando los límites anteriormente mencionados.
- La suma de las ponderaciones de todos los criterios, tanto evaluables mediante fórmulas automáticas como sometidos a juicio de valor, deberá ser igual al 100% de la puntuación total.

4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas:

En el presente procedimiento, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 145.3.g, último inciso, se considera oportuno el establecimiento de los siguientes criterios de adjudicación del contrato en base a la mejor relación calidad-precio y con el objetivo de obtener un servicio de gran calidad que satisfaga las necesidades de la Mancomunidad del Sur:

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES (hasta 100 puntos)

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN		PUNTUACION MÁXIMA
Criterio 1	Propuesta económica global para cada sesión (€/t)	80
Criterio 2	Acceso online al histórico de las votaciones	10

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 86

Criterio 3	Informes customizados	5
Criterio 4	Mandos adicionales	5
SUMA		**100**

Criterio 1: Propuesta económica para cada sesión

- Ponderación: 80 puntos sobre 100.
- Fórmula aplicable: Obtendrá la máxima puntuación la oferta económica más baja entre las admitidas. La puntuación del resto de ofertas se calculará conforme a la siguiente fórmula:

P = 80 x (OB / OV)

siendo:

P: puntuación obtenida.

OB: importe de la oferta más baja admitida.

OV: importe de la oferta objeto de valoración.

Los resultados se redondearán a dos decimales.

Documentación a aportar: Modelo de oferta económica debidamente cumplimentado de conformidad al **ANEXO VI** del presente pliego e introducir en SOBRE TRES

Justificación: Se utiliza una fórmula proporcional directa e inversa al precio ofertado, garantizando que la oferta económicamente más ventajosa obtiene la máxima puntuación y que el resto reciben una puntuación proporcional a su diferencia económica, respetando los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad.

Criterio 2. Acceso online al histórico de las votaciones (hasta 10 puntos)

Valoración:

- No ofrece acceso online al histórico de votaciones: 0 puntos.
- Ofrece acceso online al histórico de votaciones durante toda la vigencia del contrato: 10 puntos.

Documentación a aportar: Declaración responsable del licitador en la que se comprometa a ofertar esta mejora durante toda la vigencia del contrato e introducir en SOBRE TRES

Justificación: La disponibilidad de un acceso online al histórico de votaciones mejora la trazabilidad, consulta y gestión de la información generada durante las sesiones, facilitando el control y seguimiento de los acuerdos adoptados. La fórmula solo valora que se aporten el correspondiente histórico.

Criterio 3. Informes customizados (hasta 5 puntos)

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 86

Valoración

- No ofrece informes personalizados: 0 puntos.
- Ofrece informes personalizados configurables según las necesidades de la Mancomunidad (formatos, estructura, contenido o nivel de detalle): 5 puntos.

Documentación a aportar: Declaración responsable del licitador en la que se comprometa a ofertar esta mejora durante toda la vigencia del contrato e introducir en SOBRE TRES.

Justificación: La personalización de informes permite adaptar la explotación de los resultados de las votaciones a las necesidades organizativas de la entidad, mejorando la utilidad de la documentación generada sin coste adicional para la Administración. La fórmula solo valora que se aporten el correspondiente histórico.

Criterio 4. Mandos adicionales (hasta 5 puntos)

Valoración:

- 10 mandos adicionales: 1 punto
- 20 mandos adicionales: 3 puntos
- 30 mandos adicionales: 5 puntos

Documentación a aportar: Declaración responsable del licitador en la que se comprometa a ofertar durante toda la vigencia del contrato un número exacto de mandos adicionales que, en ningún caso podrá ser distintos a los recogidos en esta mejora e introducir en SOBRE TRES.

Justificación: Se establece una valoración escalonada en función del número de mandos adicionales ofertados, al existir una relación directa entre la cantidad de dispositivos de reserva disponibles y la capacidad del adjudicatario para garantizar la continuidad del servicio ante incidencias técnicas. La asignación por tramos permite una valoración objetiva, proporcional y fácilmente verificable de la mejora ofertada.

Valoración de los criterios de adjudicación: De conformidad con el Artículo 146.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la valoración de los criterios de adjudicación se efectuará por la Mesa de Contratación, para lo cual podrá solicitar la asistencia que estime oportuna

4.2.2. En su caso: Criterios ponderables a través de juicios de valor

No procede.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 86

4.3. Variantes o mejoras

No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el presente pliego como criterios de adjudicación.

4.4. En su caso: Valoración de ofertas integradoras

No procede.

4.5. Ofertas anormalmente bajas

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas económicas podrá apreciarse, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, de acuerdo con los parámetros objetivos que se establecen en el artículo 149.4 LCSP.

Para valorar la presunción de anormalidad, la mesa de contratación concederá a los licitadores afectados un plazo de 3 días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones.

Para considerar una oferta anormalmente baja se tendrá en cuenta:

CRITERIO	PARÁMETRO
Oferta económica: criterio nº1 (oferta económica)	En cuanto a las ofertas desproporcionadas, se estará a lo dispuesto en el art. 149 de la Ley 9/2017 y 85 del RGLCAP.
Conjunto de criterios	Cuando la suma de la puntuación obtenida por todos los criterios otorgados al licitador valorado es un 45% superior a la puntuación media obtenida por el conjunto de las ofertas presentadas para el conjunto de dichos criterios.

Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta anormalmente baja se emitirá informe por el técnico competente que será remitido a la Mesa de Contratación para su valoración con anterioridad a la propuesta de adjudicación.

4.6. Resolución en caso de empate

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 86

En caso de producirse empate entre dos o más ofertas el mismo se resolverá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP, mediante la aplicación de los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, a favor de:

1. Empresas que tengan en su plantilla, a fecha de presentación de las ofertas, un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.
2. Empresas que incluyan en su plantilla, a fecha de presentación de las ofertas, un mayor porcentaje de mujeres empleadas.
3. Empresas que incluyan en su plantilla, a fecha de presentación de las ofertas, el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores, éste se resolverá por sorteo.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere este apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

4.7. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro **del plazo de 10 días hábiles,** a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La documentación a presentar será la siguiente:

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 86

- **Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (actualizados como mínimo a fecha del envío de la comunicación del requerimiento de documentación).**

  Nota: La Mancomunidad del Sur, solicitará de oficio al departamento de Tesorería, informe relativo a posibles deudas con el propuesto adjudicatario.

- **Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto, conforme al artículo 13 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.**
  - Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
- **Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. En este caso, correspondería un 5% del importe de adjudicación anual (IVA excluido).**

- **Seguro de responsabilidad civil en vigor, junto con el justificante de pago, con la cobertura mínima exigida en la cláusula 9.5 del presente.**

- **Acreditación habilitación profesional conforme a la cláusula 2.4 del presente, si procede.**

- **Documentos que acreditan la personalidad jurídica del empresario:**

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, JUNTO CON SU DNI, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas, se acreditará mediante fotocopia DNI.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 86

una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros, lo acreditarán con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

- **Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigida en el presente pliego. Si este punto se va a acreditar mediante clasificación, se deberá entregar certificado ROLECE más declaración responsable de no haber sufrido variación.**

En cualquier caso, la presentación de la inscripción vigente en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o de la Comunidad Autónoma, eximirá al licitador de la presentación de la documentación acreditativa de los elementos que figuren en la inscripción registral.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan**.**

- **Declaración responsable de adscripción de medios conforme al ANEXO II del presente pliego.**

- **En materia de protección de datos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122.2 de la LCSP 2017, en su redacción dada por el RD –Ley 14/2019 de 31 de octubre, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento (la Mancomunidad del Sur), el contratista deberá presentar una DECLARACION RESPOSANBLE conforme al ANEXO X del presente pliego.**

4.9. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 86

En caso de pluralidad de criterios de adjudicación: Conforme al artículo 158 LCSP, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

4.10 Garantías

4.10.1. En su caso: Garantía provisional

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, los licitadores no constituirán garantía provisional.

4.10.2. Garantía definitiva

El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva equivalente al 5 % del precio de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por la empresa que haya obtenido la mejor puntuación, en el plazo de 10 días hábiles desde el envío o desde la recepción de la notificación (lo que corresponda a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP).

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP. Asimismo, y tras la modificación de los artículos 216 y 217 de la LCSP tras la aprobación de la Ley 18/2022, de 29 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, la garantía definitiva responderá también de las penalidades por el incumplimiento del pago a los subcontratistas, en su caso.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se adjuntan al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesorería Municipal.

En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantía deberá figurar el número de C.I.F.: P2800089A a continuación del nombre del avalado “Mancomunidad del Sur”, así como el número de expediente de contratación.

4.10.3. En su caso: Garantía complementaria

☒No procede

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 86

☐SI: El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado anual, en su caso, de cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Concurren las circunstancias especiales previstas por el artículo 107.2 LCSP para el establecimiento de una garantía complementaria a disposición del órgano de contratación de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, hasta completar el 10 por 100 del precio final ofertado.

4.10.4. Devolución y cancelación

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

4.10.5. Reposición y reajuste

El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los supuestos establecidos en el artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo adoptado por el órgano de contratación que motive el reajuste.

4.10.6. Responsabilidades y ejecución de las garantías

Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautación establecidos en el artículo 110 LCSP durante el plazo de garantía.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 86

Concluido el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de los reparos, denunciado o comunicado la prestación defectuosa del servicio, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y la entidad deberá adoptar acuerdo de devolución en el plazo de dos meses.

Transcurrido dicho plazo, la administración abonará al contratista la cantidad adeudada incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiese hecho efectiva por causa imputable a la administración.

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP.

4.10.7. Plazo de garantía

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, se establece un plazo de garantía que será igual al plazo de ejecución del contrato, es decir de **UN (1) AÑO con la posibilidad de TRES (3) prórrogas anuales cada una**, a contar desde la fecha de formalización del contrato o del acta de inicio del servicio, en su caso.

Durante este período, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa y en el plazo que determinen los Servicios de la Mancomunidad del Sur, todas las deficiencias, vicios o defectos que se observen en los trabajos y servicios realizados. La garantía será de aplicación a la totalidad de las prestaciones ejecutadas, incluyendo las obras y los elementos de mobiliario urbano que el contratista haya instalado, con independencia del momento en que fueran ejecutados o instalados.

Este plazo de garantía se considera necesario y proporcionado dada la naturaleza esencial y continuada del servicio, permitiendo a la Administración verificar la correcta ejecución de las prestaciones y la subsanación de posibles vicios o defectos que no fueran aparentes en el momento de la recepción, asegurando así la calidad y durabilidad del servicio en beneficio del interés público.

4.11. Renuncia o desistimiento

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento, antes de la formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 86

En estos supuestos el órgano de contratación deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitación, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica, hasta un importe máximo de 300 €.

5. Formalización del contrato

5.1. Plazo para la formalización

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse **antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos**.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse **no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP**.

5.2. Formalización

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 86

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo 150.2 de la LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. La empresa adjudicataria autoriza a la Mancomunidad del Sur a la tramitación de cuantos expedientes de reajustes de anualidades sean necesarios durante toda la ejecución del contrato.

5.3. Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación (PLACSP) en un plazo no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del contrato.
Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, (SARA), el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

6. Ejecución del contrato

6.1. Régimen de pagos y Abonos al contratista

- El pago del precio se efectuará, contra factura expedida por el adjudicatario tras la prestación del servicio en la correspondiente sesión, una vez aprobada la factura, tras la conformidad de la ejecución del contrato, a la vista de los informes que procedan y los trámites administrativos oportunos, en los plazos establecidos en el Artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Las facturas correspondientes deberán presentarse a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE). En las facturas se deberá indicar el número de expediente.

- La Mancomunidad podrá, retener del precio los importes que correspondan por incumplimientos, retrasos y demás responsabilidades a cargo del concesionario, tras la tramitación del procedimiento que corresponda.

Las facturas deberán contener los requisitos exigidos en el artículo 6 del *Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación*.
En el caso de subcontrataciones, cada factura irá acompañada de un certificado de pago al subcontratista.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 86

6.2. Obligaciones del contratista

6.2.1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

6.2.2 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

- El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

- Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la subcontratación.

- Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 86

- El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

- El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

- En caso de que la ejecución requiera tratamiento de datos personales:

    - Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos.

    - Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unión europea en materia de protección de datos.

    - Presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

    - Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere el apartado anterior.

    - Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

    - Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente (siempre que lo requiera la Mancomunidad) ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:

    - Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados a los subcontratistas.

    - Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 86

Igualmente, además de las obligaciones esenciales relacionadas anteriormente, se considerarán también obligaciones esenciales del contrato a los efectos posible causa de resolución contractual, aquellas condiciones especiales de ejecución a las que se le reconozca tal efecto en la cláusula 6.11 del presente pliego.

El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

6.2.3. Permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio a anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

6.3. Prerrogativas, facultades y obligaciones de la administración

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento solicitando la documentación e información necesaria para ello, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 86

En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

La administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados.

La Administración podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la LCSP.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.

La administración asumirá las obligaciones legalmente establecidas respecto al abono del precio y asumirá las consecuencias en caso de demora en el pago.

6.4. Responsable del contrato

El responsable del contrato encargado de supervisar y velar por la correcta ejecución del contrato objeto del presente pliego será el Jefe de Servicio de tratamiento de residuos de la Mancomunidad del Sur

Las funciones que desempeñará serán las siguientes:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales, en el marco de lo que disponga el órgano de contratación.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del contrato.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su supervisión, a las que estarán obligados a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 86

facultativos, técnicos, letrados o especialistas de esta que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato.

h) Proponer las penalidades previstas en los artículos 192 y 193 de la LCSP para su imposición por el órgano de contratación conforme a lo previsto en el artículo 194.2 de la LCSP.

i) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.

j) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías, así como el inicio del expediente de revisión de precios, si procede.

k) Informar sobre el cumplimiento del plazo de garantía.

l) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales y especiales señaladas para la ejecución del contrato.

m) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

n) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación.

ñ) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción que acrediten la conformidad o disconformidad en el cumplimiento.

o) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación.

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios para velar por la adecuada ejecución del contrato y el correcto cumplimiento de las prestaciones. El responsable del contrato comunicará al órgano de contratación cualquier incidencia que observara en la ejecución del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde las medidas necesarias.

6.5. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Secretaría General

6.6. Subcontratación

El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando:

- La parte de la prestación que se pretende subcontratar.
- La identidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista.
- Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 86

No obstante, de lo anterior, en el presente consta como modelo ANEXO V, modelo de declaración responsable en materia de subcontratación que se deberá cumplimentar, firmar y adjuntar en el sobre electrónico A.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y será a quien le corresponda la comprobación con carácter previo al inicio de los trabajos del cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de aplicación.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP.

6.6.1. En su caso: Limitaciones a la subcontratación

No proceden, si bien, no cabe la subcontratación total.
Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 215.e) LCSP: Las inherentes al objeto principal del contrato

6.6.2. Penalidades

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del precio del contrato de la importación del subcontrato.

Además, procederá la imposición de una penalidad de hasta el 5% del precio del contrato cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 86

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50% del precio del contrato. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

6.6.3. Pagos a subcontratistas

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participan en el contrato.

6.7. En su caso: Modificaciones contractuales

MODIFICACIONES PREVISTAS:

No proceden.

ALCANCE, LÍMITE, Y CONDICIONES:

No proceden.

6.8. En su caso: Revisión de precios

☐SI.

☒NO. De conformidad con el artículo 103 de la LCSP.

El artículo 103.2 de la LCSP establece que se podrá llevar a cabo una "*revisión periódica y predeterminada de precios"* en aquellos contratos "*en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años"*, "*previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española"*.

De conformidad con lo establecido en la Memoria justificativa no procede la revisión de precios.

En el supuesto de que no contemple la revisión de precios dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP.

En el supuesto de que se contemple la revisión de precios, ésta únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución,

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 86

contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP.

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP.
En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine LCSP.

6.9. En su caso: Cesión del contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP.

6.10. Sucesión

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

6.11. Condiciones especiales de ejecución

De conformidad con el Artículo 202.2 de la LCSP, y dada la naturaleza del contrato, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de tipo medioambiental y social, sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución que en su caso se establezcan en los pliegos que rigen el expediente:
Consideraciones de tipo medioambiental:
Los licitadores deberán comprometerse a entregar a recicladores de los diferentes residuos generados en sus centros de trabajo y al uso de productos reutilizables.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 86

- Los licitadores deberán comprometerse a la reducción en el uso de papel y la utilización de papel reciclado.
- Los licitadores deberán justificar la aplicación de políticas empresariales destinadas a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el seno de su organización, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, favoreciendo la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar
- Con el fin de fomentar la transferencia de conocimiento y la mejora continua en la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá colaborar, cuando sea requerido por el órgano de contratación o el responsable del contrato, con universidades o centros de investigación públicos en actividades relacionadas con el objeto del contrato.

Las tres condiciones especiales de ejecución relacionadas anteriormente tienen la siguiente consideración:

- Son condiciones especiales de ejecución y obligaciones esenciales del contrato a los efectos de lo previsto en los artículos 192.1, 202.3 y 211.f): NO
- Se considera su incumplimiento infracción grave: NO

<u>Consideraciones de tipo legal:</u>

- Cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Cuando la ejecución del contrato implica cesión de datos, el contratista queda obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, teniendo esta condición especial de ejecución el carácter de obligación esencial de conformidad con lo señalado en el art. 211.1.f. LCSP relativa a las causas de resolución del contrato.
  - Es condición especial de ejecución y obligación esencial del contrato a los efectos de lo previsto en los artículos 192.1, 202.3 y 211.f): SI
  - Se considera su incumplimiento infracción grave: SI

Para la justificación de las condiciones especiales de ejecución, que figuran en el presente punto, los licitadores deberán presentar una declaración responsable de conformidad con el ANEXO que a tal efecto se adjunta al pliego de cláusulas administrativas.

Además, a lo largo del desarrollo del contrato, se podrá solicitar la justificación sobre la condición que se considere necesaria y el número de veces que sea oportuno. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo

Para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución a las que se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales se les aplicará los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 86

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

7.Penalidades

7.1. Penalidades por incumplimiento

Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente del presente pliego, se impondrán penalidades al contratista que incurra en alguna de las causas que se enumeran a continuación:

7.1.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total y no hubiera hecho uso de la solicitud de prórroga prevista en este pliego de conformidad con el RGLCAP, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato anual, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 86

La cuantía ascenderá a 0,25% del precio anual del contrato. Cuando se trate de incumplimientos que ya hubiesen sido advertidos y puestos en conocimiento del contratista durante la ejecución del servicio, la penalidad alcanzará el 0,5%.

Cuando los incumplimientos tengan una especial trascendencia por suponer un importante riesgo para la seguridad de las personas, la penalidad alcanzará el 0,5% del precio del contrato.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se harán efectivas con independencia de la obligación del contratista de reparar las deficiencias que su defectuoso cumplimiento haya podido ocasionar.

7.1.3. Otras penalidades

Serán consideradas faltas o infracciones leves, siempre y cuando no se contemplen como faltas graves o muy graves, las siguientes:

- Incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en la legislación o la omisión de actuaciones que fueran obligatorias.
- Incumplimiento de plazos para la ejecución de servicios.
- Interrupción injustificada de la prestación del servicio.
- Prestación objeto del contrato, sin ajustarse a las prescripciones establecidas para su ejecución.
- La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, relativa a la calidad de los trabajos
- Utilización de medios personales o materiales diferentes a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas o, en su caso, de los ofertados.
- Cada discrepancia existente, por motivos atribuibles a la empresa adjudicataria, entre los partes de trabajo y los sistemas de control de presencia del personal adscrito al contrato.
- La interrupción de los servicios sin causa justificada y aprobada por la administración y por plazo inferior de tres horas, siempre que se produzcan menos de cuatro interrupciones en un mes.
- Por incumplimiento de los plazos para la resolución de incidencias o incumplimiento de órdenes de trabajo.
- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración relativas a la correcta prestación del servicio.
- Comportamiento incorrecto o descortés del personal que presta el servicio durante la ejecución del mismo, tanto con los ciudadanos, como con el personal de la Mancomunidad del Sur.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 86

- Por incumplimiento de los plazos para la presentación de informes, planificación de los trabajos, actualización de topografía. En caso de no especificarse en los pliegos el plazo máximo de entrega, se considerará falta por cada semana de retraso, siempre y cuando la información no sea solicitada de manera urgente, en cuyo caso se considerará incumplimiento por cada día.
- No facilitar la información requerida por los servicios técnicos relacionada con cualquier aspecto del contrato en el plazo o con la forma establecida. Se considerará incumplimiento por cada solicitud realizada no atendida o atendida fuera de plazo o forma.
- Entrega de información incorrecta relativa a la programación, ejecución de los servicios, medios humanos y materiales adscritos al contrato, así como la inobservancia o la información incorrecta en cualquiera de las comunicaciones que el adjudicatario tiene que proporcionar. Se considerará incidencia cada día en que se produzca esta situación, o que se detecten diferencias negativas entre trabajo ejecutado y programado que no estén suficientemente justificadas y/o aprobadas por los servicios de la Mancomunidad del Sur.
- Omisión del deber de comunicar situaciones contrarias a la correcta prestación de los servicios.
- Realizar cambios en los programas de trabajo facilitados por el adjudicatario sin el conocimiento y/o autorización previa de los Servicios Técnicos. Se considerará falta cada día que tenga lugar este hecho.
- Incumplimientos en materia de inobservancia o incorrecta ejecución de las prescripciones exigidas en los Pliegos.
- Cualquier incumplimiento no grave o muy grave de las normas establecidas contractualmente.
- Cualquier otro incumplimiento no grave o muy grave de las obligaciones establecidas en los pliegos de la licitación o de la oferta del licitador.

Serán consideradas faltas o infracciones graves, siempre y cuando no se contemplen como faltas muy graves, las siguientes:

- La reiteración de más de tres incumplimientos leves que hayan alcanzado grado de firmeza por la vía administrativa en el plazo de 1 año desde la fecha en que se cometiera la primera penalidad.
- La imperfección reiterada en la prestación de los servicios, más de diez veces al año.
- Falsedad en los datos aportados a la Mancomunidad del Sur relativos al servicio.
- No informar de forma inmediata a los Servicios Técnicos sobre cualquier incidencia notoria que surja durante la realización del servicio (accidentes, altercados, daños patrimoniales, etc.).
- Modificación del servicio sin causa justificada y sin notificación previa a los servicios técnicos.
- El incumplimiento de los medios establecidos en el PPT y en el estudio económico, relativo tanto a los medios humanos como materiales tanto cuantitativamente (en número), como cualitativamente (cualificación), como en lo relativo a la falta de adecuación de las

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 86

características mínimas exigidas en los pliegos con los medios que el adjudicatario ponga efectivamente a disposición del contrato. Se considerará un incumplimiento por cada mes en que no se ponga a disposición del contrato la totalidad del personal.

- La ocupación en trabajos distintos de los medios del contrato objeto de este Pliego. Se considerará tanto la realización de trabajos fuera de la dedicación exigida como los realizados cuya actuación no esté contemplada en el contrato, siempre y cuando estas actuaciones no hayan sido previamente autorizadas por los servicios.
- La interrupción de los servicios sin causa justificada y aprobada por la administración y por plazo inferior de tres horas, y siempre que se produzcan más de cuatro interrupciones en un mes.
- No tener cubiertos todos los puestos de trabajo ofertados. Se considerará falta grave por cada semana en la que persista esta situación.
- Percibir el Contratista o sus empleados cualquier remuneración, canon o merced de terceros en relación con la ejecución del servicio.
- Incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos y en la oferta del licitador, cuando a juicio de la Mancomunidad del Sur merezcan tal calificación, por ofrecer un deterioro del servicio, o poner en riesgo a trabajadores, ciudadanos y/o al medio ambiente.

Serán consideradas faltas o infracciones muy graves:

- La reiteración de más de tres incumplimientos graves que hayan alcanzado grado de firmeza por la vía administrativa en el plazo de 1 año desde la fecha en que se cometiera la primera penalidad.
- Falta de cumplimiento de la normativa vigente en prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Vial o en materia medioambiental.
- Poner en peligro la integridad de los trabajadores durante la prestación del servicio.
- Por incumplimiento de la obligación de indemnización de daños y perjuicios prevista en los pliegos.
- Abandonar, o dejar de prestar, aunque sea parcial y temporalmente, alguno de los servicios y actividades establecidos en el contrato, por causa diferente a la de fuerza mayor y sin autorización del responsable del contrato, por tiempo superior a 24 horas.
- Impedir u obstaculizar de cualquier manera las tareas de inspección o control por parte del personal o de terceros autorizados por la Mancomunidad del Sur.
- Incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos y en la oferta del licitador, cuando de los mismos se derive poner en riesgo muy grave la salud o la integridad física de los trabajadores, ciudadanos y/o al medio ambiente.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 86

La comisión de una infracción dará lugar, tras la incoación del correspondiente expediente a la imposición de una sanción que podrá oscilar entre los siguientes importes, en función de su clasificación:

- Leve: de 500 € a 5.000 €
- Grave: de 5.001 € a 20.000 €
- Muy grave: de 20.001 € a 200.000 €, y/o rescisión del contrato

Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes aspectos: Reincidencia en la infracción, deterioro de la imagen de la Mancomunidad del Sur, generación de riesgo para la seguridad y salud de la población o de los trabajadores de la empresa y omisión de cumplimiento de las instrucciones dadas por los servicios técnicos de la Mancomunidad del Sur.

Para probar los incumplimientos será suficiente con que un trabajador del área, en el ejercicio de sus funciones, deje constancia documental de los mismos en un acta, describiéndolos convenientemente. Se podrá aportar documentación gráfica si se considera necesario, pero sin que esto se considere imprescindible para probar el incumplimiento. Dicha acta tendrá valor probatorio suficiente al tratarse de un trabajador público que actúa en el cumplimiento de las funciones de su cargo, con objetividad e imparcialidad. En el caso de incumplimientos acumulativos, será suficiente un acta para acreditar todos los incumplimientos. Se considerará que un servicio no se ha prestado cuando no se haya realizado en su totalidad.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. Conforme al artículo 264.6 de la LCSP, con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración podrá también imponer al concesionario multas coercitivas, cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones (siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado). A falta de determinación por la legislación específica, el importe diario de la multa será de 3.000 euros.

7.1.4. Procedimiento para la imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable del servicio e informe jurídico, por la presidencia, correspondiente en quien delegue y su resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 86

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento en que tenga conocimiento por rescrito de los hechos.

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la entidad tenga pendientes de abonar al contratista.

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

8. Extinción del contrato

8.1. Recepción del servicio y Liquidación del contrato

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato

La liquidación de un contrato de servicios implica la recepción formal de la prestación por parte de la Administración, la fijación de un plazo de garantía, y el pago del saldo resultante dentro de un plazo de treinta días, con derecho a intereses de demora en caso de retraso.

La liquidación de un contrato de servicios se entiende cumplida cuando el contratista ha realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración. Este cumplimiento debe ser constatado mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración, dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 86

Una vez realizada la recepción formal, se fijará un plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción o conformidad. Este plazo de garantía, salvo excepciones justificadas, es necesario para asegurar que la prestación cumple con los requisitos establecidos. Si durante este plazo no se presentan objeciones por parte de la Administración, la responsabilidad del contratista quedará extinguida.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, las cantidades pendientes.

El contratista deberá presentar la documentación justificativa necesaria para la correcta liquidación del contrato, incluyendo facturas pendientes y cualquier otro documento requerido por el órgano de contratación.

8.2. Resolución del contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades.

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

9. Cláusulas generales

9.1 Comunicaciones y notificaciones

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos mediante comparecencia en sede electrónica de la Mancomunidad del Sur o a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán:

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 86

- Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así se dispone expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

- En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales computados desde la puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.

9.2. Recurso especial en materia de contratación

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros.
Procede:
☒**NO:** El valor estimado del contrato de servicios objeto del presente pliego no alcanza el umbral legalmente establecido para la interposición de recurso especial en materia de contratación.

☐SI: El valor estimado del contrato de servicios objeto del presente pliego alcanza el umbral legalmente establecido para la interposición de recurso especial en materia de contratación.

Podrán ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:

- Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinarán la imposibilidad de continuar el procedimiento o producirán indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- Los acuerdos de adjudicación. d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 86

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes.

El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la adjudicación a los licitadores que hubieran participado en el procedimiento.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el órgano competente para la resolución del recurso.

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos

9.3.1. Confidencialidad

Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato, esta entidad proporcionará al contratista la información necesaria para su adecuada ejecución. Dicha información únicamente podrá ser utilizada por las personas que la requieran para llevar a cabo correctamente las prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los fines que la justifican y para los cuales fue solicitada.

Esta entidad manejará como confidencial toda la información proporcionada por el contratista, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, y no podrá transferirla a terceros. Según lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, el contratista también estará obligado a preservar la confidencialidad de cualquier información a la que acceda durante la ejecución del contrato y que haya sido catalogada como tal. Asimismo, es obligación del contratista guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de este. Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional. Esta obligación se extenderá por un periodo de cinco años desde el momento en que se haya obtenido la información, salvo que las partes acuerden un plazo diferente.
El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea entregada en depósito para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el único responsable de cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, debiendo en ese caso indemnizar a esta entidad por daños y perjuicios, que serán valorados por los servicios técnicos.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 86

En caso de tratamiento de datos de carácter personal en la ejecución del contrato, también se deberá de tener en cuenta los principios de integridad y confidencialidad dispuestos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (en adelante Ley Orgánica 3/2018) y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento 2016/679).

9.3.2. Tratamiento de datos

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato impliquen un acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que sea titular la Mancomunidad del Sur, el Contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 (ejercicio de derechos de los interesados) de dicha Ley deberán de constar por escrito.

Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la Mancomunidad del Sur o al encargado de tratamiento que éste hubiese designado. El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la Mancomunidad del Sur y el Contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones de la Mancomunidad del Sur
c) Que el Contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
d) Que el adjudicatario informe a la Mancomunidad del Sur

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 86

El adjudicatario expresamente se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Cualquier incidente de seguridad que el adjudicatario detecte deberá ser informado a la Mancomunidad del Sur para ser anotado, en su caso, en su registro de incidencias.

En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Mancomunidad del Sur de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal que le incumben en su condición de encargado del tratamiento y responderá frente a la Mancomunidad del Sur del resultado de dichas acciones, prestándole su ayuda en el ejercicio de las acciones que le pudieran corresponder.

El futuro contratista estará obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se advertirá lo siguiente:

a) La cesión de datos de carácter personal sujetos a protección se hará con la única finalidad del tratamiento de los mismos para los fines objeto del contrato.
b) El futuro contratista estará obligado a someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
c) El adjudicatario deberá presentar antes de la formalización del contrato, el lugar (dirección postal y localidad) en el que estarán ubicados los servidores o los servicios asociados a tratamiento de datos de carácter personal, indicando si éstos van a ser subcontratados o no, facilitando los datos de ubicación del subcontratista en su caso, conforme al modelo indicado en el **Anexo X** del presente.
d) La empresa adjudicataria estará obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 86

Las obligaciones recogidas en las letras a- a d- anteriores, en todo caso, son calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Dichas obligaciones y responsabilidades de cada parte – responsable del tratamiento y encargado del tratamiento – quedará reflejada en la firma de un contrato de tratamiento.

9.4. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

No procede.

9.5 Póliza de seguros.

No procede

En Móstoles, a fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 86

ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTACIÓN DEL DEUC (OBLIGATORIO)

(Anexo de carácter informativo)

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el **Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016** que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos que acrediten dicha declaración.

2) Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las siguientes direcciones electrónicas:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3) Instrucciones.

Los **requisitos** que en el documento se declaran **deben cumplirse**, en todo caso, el **último día de plazo de licitación** y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar **firmada** por quien tenga poder suficiente para ello.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 86

En caso de que la **solvencia o adscripción de medios** exigida se cumpla con **medios externos** al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

Cuando el pliego prevea la **división en lotes** del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
Si varias empresas concurren constituyendo una **unión temporal**, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el archivo electrónico o sobre n º 1, deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las **empresas** que figuren **inscritas** en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Madrid o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores **podrán consultar** los siguientes **documentos**:

- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%**20PATRIMONIO**/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 86

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador).

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

- Identificación.

  Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
- Información general.
- Forma de participación.

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

- Representación, en su caso (datos del representante).

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

- Recurso (Sí o No).

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

- Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos).

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción).

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva.

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones).

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 86

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto).

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 86

ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

(Anexo a cumplimentar sólo por el licitador que resulte propuesto como adjudicatario)

La declaración responsable se presentará conforme al siguiente **modelo**:

D._____, con domicilio a efectos de notificaciones en _____, _____, n.º ___, con NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º _____, a efectos de su participación en la licitación relativa al CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se compromete a disponer de los medios profesionales, materiales y técnicos necesarios adscritos al CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026 de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en el presente Pliego (y toda la documentación anexa).

SEGUNDO. Que declara bajo su responsabilidad tener a disposición la documentación acreditativa de los medios anteriormente indicados y la de acreditarlo al inicio del contrato.

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 86

ANEXO III (OBLIGATORIO): MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

(Introducir en SOBRE UNO)

La declaración responsable se presentará conforme al siguiente **modelo**:

D._____, con domicilio a efectos de notificaciones en _____, _____, n.º ___, con NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º _____, a efectos de su participación en la licitación relativa al CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que se compromete al cumplimiento de todas las condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.

SEGUNDO. La Mancomunidad podrá requerir documentación al respecto cuando lo considere necesario.

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 86

ANEXO IV (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

(Introducir en SOBRE UNO)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026D/Dª _____ con DNI Nº _____

(Márquese lo que proceda)

☐	En nombre propio
☐	En representación de la empresa _____, en calidad de:……

Al objeto de participar en la licitación del CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026, declara bajo su responsabilidad:

Que la empresa _____ *(Indíquese lo que proceda):*

☐ No pertenece a ningún grupo de empresas.

☐ Pertenece al grupo de empresas, de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio, pero que en la presente licitación no concurre con empresa del mismo Grupo.

☐ Pertenece a Grupo de Empresas y a la presente licitación concurre con la/las empresas/s del mismo Grupo que a continuación se detallan: _____

Y para que conste, firmo la presente declaración.

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 86

ANEXO V (OBLIGATORIO): MODELO DE SUBCONTRATACIÓN

(Introducir en SOBRE UNO)

D..... con domicilio en ....., Documento Nacional de Identidad número .....en nombre y representación de .....con domicilio social en ..... y código de identificación Fiscal n°..... enterado de la licitación de la Mancomunidad del Sur para participar en el CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026

DECLARA:

PRIMERO: Que para la ejecución del contrato de la presente licitación y dentro del límite establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, este licitador subcontratará las siguientes partes del contrato, con los subcontratistas que se indican a continuación:

PARTE DEL CONTRATO QUE TENGA PREVISTO SUBCONTRATAR	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DEL CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)	NOMBRE EMPRESA SUBCONTRATADA	CIF EMPRESA SUBCONTRATADA	CONTACTO EMPRESA SUBCONTRATADA

SEGUNDO: Que los sujetos o empresas con los que concierto la subcontratación no están inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP y están al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Mancomunidad del Sur.

TERCERO: Que se facilitará cualquier documentación en materia de subcontratación al respecto que requiera la Mancomunidad del Sur en cualquier fase de la licitación del presente contrato.

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 86

ANEXO VI (OBLIGATORIO): MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(Introducir en SOBRE TRES)

D..... con domicilio en ....., Documento Nacional de Identidad número .....en nombre y representación de .....con domicilio social en ..... y código de identificación Fiscal n°…….

Manifiesta lo siguiente:

1°. - Que conoce y acepta plenamente el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobados para la licitación del CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026

2°. - Que en caso de resultar adjudicatario, realizará el servicio con sujeción, en todo caso, a los requisitos y condiciones establecidos en los pliegos citados, así como a la propuesta ofertada, oferta que en ningún caso minora las condiciones señaladas en los citados pliegos.

3.- Que realiza la siguiente oferta:

Precio unitario por sesión a ofertar:……euros (IVA excluido).
IVA a aplicar(21%): ……euros IVA
Total precio unitario por sesión a ofertar: ……euros (IVA incluido)

Notas:

1. *Indicar precio en número y letras, en caso de discrepancia prevalecerá la cantidad ofertada en letra.*
2. *El precio unitario por sesión no podrá superar los 1.160,14 €(IVA incluido)*

Los licitadores deberán presentar una única oferta económica por el importe total del contrato, expresada en cifras y en letras, indicando el IVA de forma independiente.

Las ofertas que superen el tipo de licitación serán declaradas inadmisibles y se retirarán del proceso de licitación.

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

En caso de ofertas las mejoras descritas en el presente pliego, el licitador introducirá una declaración responsable por cada mejora ofertada y la introducirá en el SOBRE TRES.

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 86

ANEXO VII (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN 2% DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Introducir en SOBRE UNO)

D./Dña. ……, con DNI número..... en nombre y representación de la Sociedad ……., con N.I.F. ……. al objeto de participar en CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026**,** convocada por la Mancomunidad del Sur.

DECLARA bajo su responsabilidad:

1.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

☐ Menos de 50 trabajadores

☐ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

2.- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

3.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

☐ En el momento que venció el plazo para la presentación de ofertas de esta licitación la empresa, de conformidad a la legislación vigente aplicable en la materia, tenía elaborado y en aplicación un Plan de Igualdad conforme a cualquiera de los apartados 2, 3, 4 o 5 del artículo 45 del

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 86

texto vigente de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad debidamente inscrito, en el Registro laboral correspondiente, según la modificación prevista en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, en su Disposición Final Segunda que modifica el primer párrafo del art. 71.1.d) LCSP.

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Firma digital autorizada

.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 86

ANEXO VIII (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EMPRESARIOS EXTRANJEROS Y EL SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES DE CUALQUIER ORDEN

(Introducir en SOBRE UNO)

D./D.ª……, con DNI/NIE n.º ……, en nombre propio o en representación de la empresa …… con NIF número ……, en calidad de……, al objeto de nuestra participación en el CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026 DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Mancomunidad del Sur, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en …… a …. de …….. de …….

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 86

ANEXO IX (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS

(Introducir en SOBRE UNO)

D./D.ª……., con DNI nº ……, en representación de la empresa …… con NIF número ……., en calidad de ……, al objeto de participar en el presente procedimiento licitado por la Mancomunidad del Sur para la contratación del expediente denominado CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026/2026

SOLICITO

Que en la relación detallada más abajo se considere que los siguientes datos o documentos presentados en el sobre ……. *(indicar el nº o título del sobre según corresponda),* tienen el carácter de confidencial a los efectos de lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público:

RELACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

DATO/DOCUMENTO	**JUSTIFICACIÓN DE SU CALIFICACIÓN COMO CONFIDENCIAL**
……	……
……..	……..

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 86

ANEXO X (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

(Anexo a cumplimentar sólo por el licitador que resulte propuesto como adjudicatario)

D./D.ª……, con DNI/NIE n.º ……, en nombre propio o en representación de la empresa ……, en calidad de……, al objeto de nuestra participación en el CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026 DECLARA bajo su personal responsabilidad que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122.2 de la LCSP 2017, en su redacción dada por el RD –Ley 14/2019 de 31 de octubre, en el presente contrato se requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento (la Mancomunidad del Sur), por tanto, mediante la presente declaración DECLARACION RESPOSANBLE se pone de manifiesto lo siguiente:

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos: es la siguiente……

b) Sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una DECLARACION en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores estarán ubicados en …… y los servicios asociados a los mismos se prestarán desde la siguiente dirección……

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en esta declaración.

e) La previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a tratamiento de datos de carácter personal. (rellene lo que proceda)

   □ SÍ tiene previsto subcontratar los servidores a la empresa……y los servidores estarán ubicados en …… (indicar el domicilio con dirección postal y localidad)

   □ NO tiene previsto subcontratar los servidores

Firma digital autorizada

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 86

ANEXO XI: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. MODELO DE AVAL

(*A cumplimentar sólo por el licitador que resulte propuesto como adjudicatario)*

Aval n.º

La entidad…… (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*), con NIF número ……., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ……., en la calle/plaza/avenida ……., CP ……., y en su nombre (*nombre y apellidos y NIF de los apoderados*)……., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (*nombre y apellidos o razón social del avalado*)……., NIF número……., en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones del contrato siguiente: CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026 ante la Mancomunidad del Sur con N.I.F. número P2800089A por importe de *(en letra y en cifra)*…… euros.

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este AVAL se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos, u organismo equivalente de las restantes Administraciones Públicas con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la Mancomunidad del Sur o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 86

número……..

……(*Lugar y fecha*)

……(*SELLO de la entidad avalista*)

……(*Firma de los apoderados*)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO

PROVINCIA:	FECHA:	CÓDIGO:
CÓDIGO:		

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 86

ANEXO XII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

(*A cumplimentar sólo por el licitador que resulte propuesto como adjudicatario)*

Certificado número ……..…….....

La entidad aseguradora ….……..……..……en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en……, calle ……..., y NIF número……..… debidamente representado por D. …….. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes efectuado por ……., con fecha …….

ASEGURA

A ……con NIF número ……., en concepto de tomador del seguro, ante ……..…….. en adelante asegurado, hasta el importe de (en cifra y letra) ……... euros, en los términos y condiciones establecidos en el la Ley de Contratos del Sector CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expte 236/2026 en concepto de garantía …… para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Mancomunidad del Sur, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 86

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Mancomunidad del Sur o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En ……..……,a ….…de……de……..

Firma digital autorizada

Asegurador

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 86

ANEXO XIII: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(Anexo de carácter informativo)

*** Tratamiento:** Contratación.

*** Responsable del tratamiento de los datos:**
Mancomunidad del Sur
Dirección postal: Violeta 17b, planta 1 oficina 4

*** Delegado de Protección de Datos:**
Contacto DPD: pavila@mancomunidaddelsur.org

*** Finalidad del tratamiento de los datos:** Homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información.

*** Conservación de los datos**: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato (4 años).

*** Legitimación para el tratamiento de sus datos:** La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la obligación de un cumplimiento legal (Art. 6.1 c) RGPD), concretamente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y consentimiento de las personas afectadas.

*** Comunicación de datos**: Los datos se comunicarán al Departamento de Contratación para fines administrativos, y al Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No se prevén transferencias internacionales de datos

*** Derechos que le asisten**: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Departamento de contratación y Compras estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 86

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
* **Origen de sus datos**: Los datos personales tratados en el Departamento de Contratación proceden del propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos.

Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos de identificación
• Códigos o claves de identificación
• Direcciones postales o electrónicas
• Información comercial
• Datos económicos

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 86

ANEXO XIV: DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP

(Anexo de carácter informativo)

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:

- Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Dirección General de Trabajo.
www.mites.gob.es/es/organizacion/organigrama/empleo/contenido/OM26.htm
C/ Pío Baroja n.º 6, CP 28009-Madrid. Telf.: 91.363.18.01/2

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
www.comunidad.madrid/centros/instituto-regional-seguridad-salud-trabajo
C/Ventura Rodriguez, n.º 7, CP 28008- Madrid. Telf.: 900 713 123

- Dirección General del Servicio Público de Empleo (Comunidad de Madrid)
www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/direccion-general-del-servicio-publico-empleo
C/ Vía Lusitana nº 21, 5ª planta. CP 28025 – Madrid. Telf.: 91.580.24.35

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administración Tributaria del Estado
sede.agenciatributaria.gob.es
Telf.: 901 335 533 / 915 548 770. Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326

- Oficina de Atención al Contribuyente (Comunidad de Madrid)
www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente
Pº del General Martínez Campos, n.º 30. CP 28010-Madrid (Distrito Chamberí).
Telf.: 901 505 060

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección del medio ambiente en:

- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente.
www.mapa.gob.es/es/

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 86

- Consejería de medio Ambiente Vivienda y Agricultura (Comunidad de Madrid)
www.comunidad.madrid/centros/consejeria-medio-ambiente-agricultura-e-interior
C/ Alcalá, 16 Distrito Centro. CP 28014 (Madrid). Telf.: 91.438.22.00

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género en:

- Ministerio de Igualdad:
www.igualdad.gob.es

- Instituto de las Mujeres.
www.inmujeres.gob.es
c/ Pechuán, 1. CP 28002-Madrid. Telf.: 91.452.85.00

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:

- Real Patronato sobre Discapacidad. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
www.rpdiscapacidad.gob.es
C/ Serrano, 140. CP 28006-Madrid. Telf.: 91.745.24.59

- Servicio Público de Empleo Estatal.
www.sepe.es
c/ Condesa de Venadito nº 9 (Oficinas centrales). CP 28027-Madrid. Telf.: 91 926.79.70 / Telf.: 060.

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo VI al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.

Cód. Validación: 66XPZS7Y4YYSFET4RLJGHGKFC
Verificación: https://mancomunidaddelsur.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 86